

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יוסף עטאונה

פ/25/3113

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הוספת סייעת בגני ילדים), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 12ה. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹, אחרי סעיף 12ד יבוא:

"הוספת סייעת בגן 12ה. מספר הסייעות בכל גן ילדים יהיה שתיים לכל ילדים הפחות; בסעיף זה "גן ילדים" – מוסד חינוך שלומדים בו ילדים בגילאי 3 ו-4, לרבות גן במעון ילדים."

2. תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים הקרובה. תחילה

דברי הסבר

בשנות ה-80 חוקקה מדינת ישראל חוק חינוך חנם מגיל 3, אך הוא לא יושם בפועל במלואו. שנים לאחר מכן, בעקבות מחאת קיץ 2011 והמלצות ועדת טרכטנברג, הוחלט ליישמו באופן מעשי, כאשר תחילה הוחלט כי החינוך בשכבות אלה יהיה חינוך חנם, והחל משנת הלימודים התשע"ו גם חינוך חובה. לצד ההישג החינוכי והחברתי שבעניין מדובר באתגר עצום שנובע מכניסתה של שכבת גיל שלמה לתחולת חוק לימוד חובה, התש"ט–1949 (להלן – החוק). לשכבה זו, של פעוטות בני 3 ו-4, יש צרכים חינוכיים, רגשיים, פדגוגיים וגם פיזיים שדורשים תשומת לב וכוח אדם מתאים. מדובר בגיל קריטי בהתפתחות הילדים ובגיל שדורש השגחה וטיפול צמודים ומטפחים.

כאמור, לאחר אימוץ המלצות ועדת טרכטנברג, הוחל ביישומן בפועל, והתוצאות בשטח הן כי גנים גדלו לכ-35 ילדים בגן, כשעליהם מופקדות שתי נשות צוות בלבד – גננת וסייעת. רשויות שיש להן יכולת כלכלית וישמו את הנושא בראש סדר העדיפויות, מימנו והוסיפו על חשבונן סייעת נוספת לאותם גנים, לפחות בחודשים הראשונים של השנה. ואולם רשויות שאין ביכולתן לממן את הסייעת הנוספת נותרו מול שוקת שבורה ובמצב שבו 35 ילדים נכנסים בגיל צעיר מאד לגן ילדים עירוני עם גננת וסייעת אחת, ופעמים רבות מגיעים למצבי הזנחה בהם לצוות אין יכולת לטפל בו זמנית בכל הילדים.

היות שמדובר בילדים צעירים מאוד, להזנחה המתוארת עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת בגיל

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

מבוגר יותר. הואיל והסייעות כיום קורסות תחת העומס הרב שנובע מהצורך לטפל בכמות גדולה של ילדים קטנים מאד, הפתרון אינו יכול להיות הסתמכות על הרשויות המקומיות, שלא תמיד יכולות לשאת בעלויות, מצב היוצר דיפרנציאציה בין רשויות חזקות לחלשות, ובין ילדים המתגוררים ביישובים בדירוג סוציו-אקונומי גבוה לעומת ילדים אחרים שמגיעים מיישובים פחות מבוססים. מוצע בזאת לתקן את החוק ולחייב את המדינה להעסיק לפחות שלושה אנשי צוות בכל גן טרום חובה, כאשר צוות זה יורכב מלפחות גננת אחת ומשתי סייעות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1285/24) ועל ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1704/24).

הצעת החוק זהה לפ/1704/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)